

0001790-68.2017.8.26.0278
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
Wellington Santos Pardini e outro

Juiza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos, etc.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra Wellington Santos Pardini e WILLIAN SILVA BISPO DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0001790-68.2017.8.26.0278 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
0001790-68.2017.8.26.0278
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
Wellington Santos Pardini e outro

Juiza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos, etc.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra Wellington Santos Pardini e WILLIAN SILVA BISPO DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas contra Jackson dos Santos e Renato Gonçalves da Silva em 19 de outubro de 2016.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 09h10min, na Estrada Índios, 315, Jardim Carolina, nesta cidade de Itaquaquetuba, WILLIAN SILVA BISPO DOS SANTOS e WELLINGTON SANTOS PARDINHO, em concurso de agentes, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Jackson dos Santos e Renato Gonçalves da Silva, 2.120 carteiras de cigarros de marcas diversas, avaliadas em R\$12.620,61, pertencentes à empresa Souza Cruz S/A.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, Jackson e seu ajudante Renato estavam realizando uma entrega de cigarros a serviço da empresa Souza Cruz, ocasião em que foram abordados pelos denunciados, os quais estavam munidos de arma de fogo e anunciaram o roubo. Em seguida, os agentes subtraíram a carga de cigarros mencionada acima e se evadiram a bordo de um veículo VW/Gol, de cor prata.

A denúncia foi recebida (págs. 72/73 e 155), os réus foram regularmente citados (págs. 107/108) e apresentaram resposta à acusação (pág. 160).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela absolvição dos acusados, ante a insuficiência probatória que entendeu serem dos autos. nos exatos termos da denúncia. A Defesa manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

Em relação à materialidade delitiva, os objetos subtraídos não foram recuperados e a arma de fogo supostamente utilizada não foi apreendida.

Os elementos de convicção não foram confirmados em Juízo e serviram unicamente para a formação da opinião delicti por parte do Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia.

Não houve qualquer confirmação de tais elementos probatórios sob o crivo do contraditório de forma que insuficiente e desautorizadora de prolatação de decreto condenatório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante de conjunto probatório frágil e paradoxal que implica dúvida no que atine à autoria, ao caso concreto deve-se aplicar o preconizado pelo princípio do favor rei sendo a absolvição a medida mais recomendada.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, julgo IMprocedente a pretensão punitiva e conseqüentemente ABSOLVO VWILLIAN SILVA BISPO DOS SANTOS e WELLINGTON SANTOS PARDINHO, da imputação constante da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I.

Itaquaquecetuba, 17 de outubro de 2022.